Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi

puw × ckp

Prezentacja 1sza: zagadnienia wprowadzające



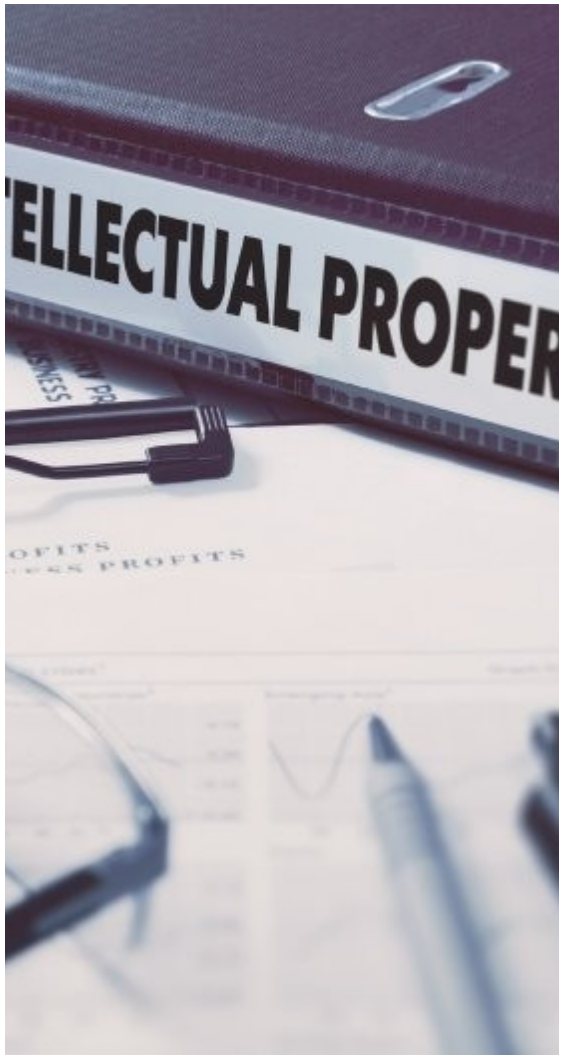




Własność intelektualna to prawa związane z intelektualną działalnością ludzkiego umysłu w dziedzinie:

- artystycznej,
- naukowej,
- literackiej oraz
- przemysłowej.







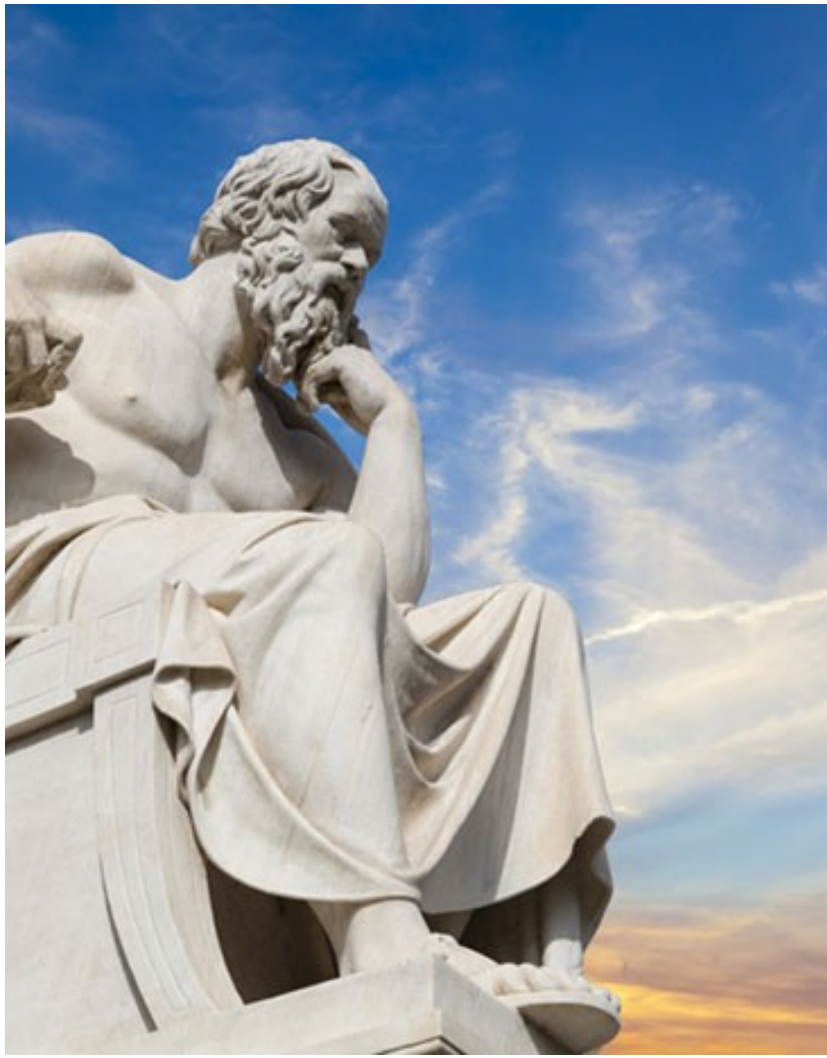
Własność przemysłowa:

- wynalazki,
- wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe,
- znaki towarowe,
- oznaczenia geograficzne i
- topografie układów scalonych.



Historia własności intelektual nej





Starożytny wschód:

- ochrona autora ewentualnie wynikająca z norm kulturalnych bądź religijnych;
- autorstwo w większości przypadków było zbiorowe

Starożytna Grecja:

- ochrona przez niepisane prawa moralne (Homer)

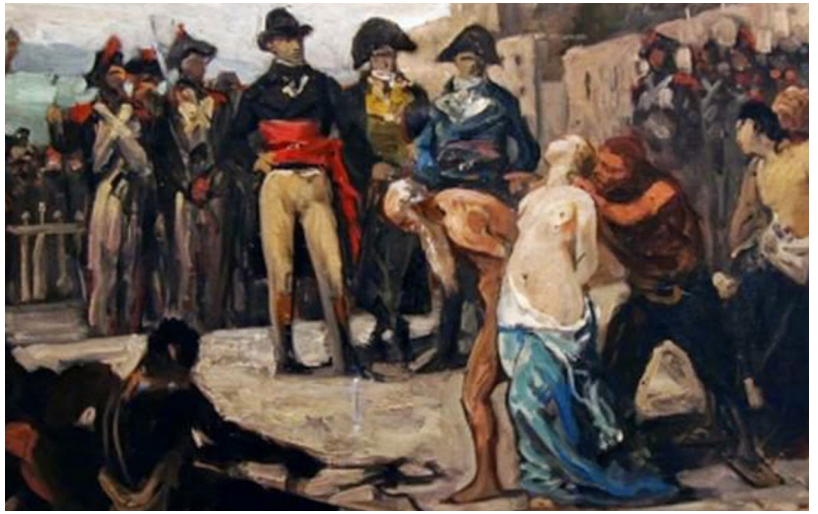
Średniowiecze: pojawia się rozróżnienie:

- skryba – przepisuje
- kompilator – dodaje elementy różnych tekstów
- komentator – dopisuje wyjaśnienia
- autor – podstawą własna praca

W tym czasie pojawiają się przywileje drukarzy dla ochrony ich pracy przy druku dzieła.







W trakcie rewolucji francuskiej:

- ustawa z 1791 r. o wystawianiu dzieł w teatrach
- ustawa z dnia 19 lipca 1793 r. przyznająca twórcom prawa wyłączne.

Konwencja Berneńska (przyjęta 9 września 1886 r. w Bernie) konwencja o ochronie dzieł literackich i artystycznych, której zapisy stały się wzorcem dla nowoczesnych regulacji prawa autorskiego.

Konwencja Berneńska wprowadziła trzy fundamentalne zasady:

- wzajemne respektowanie praw autorskich,
- zasada asymilacji - zakłada, że każde państwo musi zapewnić taką samą ochronę prawno-autorską dla krajowych, jak i zagranicznych utworów. Odnosi się to także do sytuacji, gdy zagraniczne utwory nie są chronione na gruncie prawa autorskiego w kraju jego pochodzenia,
- państwa konwencyjne zobowiązały się nie wymagać od twórców pochodzących spoza państw sygnatariuszy, spełnienia dodatkowych wymogów formalnych w celu uzyskania ochrony prawno-autorskiej.



OWI w Polsce





W Polsce po zaborach ujednolicenie tych praw zawarto w ustawie z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim.

Po II Wojnie Światowej ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim.
Obowiązująca ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami).

W ramach Unii Europejskiej wydano rozporządzenia i dyrektywy dotyczące ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, egzekwowania praw własności intelektualnej, nieuczciwych praktyk handlowych itp.

Prawo własności intelektualnej obejmuje:

- prawa autorskie i prawa pokrewne
- prawo własności przemysłowej
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- ochronę konkurencji i konsumentów
- przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
- ochronę baz danych
- prawo o szkolnictwie wyższym



Podstawowe źródła prawa własności intelektualnej





Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
//isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=
9940240083

ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Uwaga!

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

Dziennik Ustaw / 1994 / 24 / poz. 83

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tekst ogłoszony:	D19940083.pdf
Tekst ujednolicony:	D19940083Lj.pdf
Status aktu prawnego:	akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia:	1994-02-23
Data wydania:	1994-02-04
Data wejścia w życie:	1994-05-23
Data obowiązywania:	1994-05-23
Organ wydający:	SEJM
Organ uprawniony:	MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ zobowiązany:	MIN. KULTURY I SZTUKI

Akty zmienione (1)

Akty uchylone (2)

Akty uznane za uchylone (3)

Odesłania (4)

Akty wykonawcze (41)

Orzeczenie TK (6)

Informacja o tekście jednolitym (5)

Akty zmieniające (29)

Dyrektywy europejskie (7)

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631

Dziennik Ustaw / 2006 / 90 / poz. 631

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tekst ogłoszony:	D20060631.pdf
Tekst ujednolicony:	D20060631Lj.pdf
Status aktu prawnego:	wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia:	2006-05-31
Data wydania:	2006-05-17
Data wygaśnięcia:	2016-05-16
Organ wydający:	MARSZAŁEK SEJMU

Podstawa prawna (1)

Podstawa prawna z art. (1)

Tekst jednolity dla aktu (1)

Akty zmieniające (1)

Dyrektywy europejskie (5)

Dz.U. 2019 poz. 1231

Dziennik Ustaw / 2019 / poz. 1231

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tekst aktu:	D20191231L.pdf
Tekst ogłoszony:	D20191231.pdf
Status aktu prawnego:	obowiązujący
Data ogłoszenia:	2019-07-03
Data wydania:	2019-06-06
Data stanu prawnego:	2019-06-06
Organ wydający:	MARSZAŁEK SEJMU

Podstawa prawna (1)

Podstawa prawna z art. (1)

Tekst jednolity dla aktu (1)

Dyrektywy europejskie (5)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej,
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508

tps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu2
10490508

Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508

Dziennik Ustaw / 2001 / 49 / poz. 508

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Tekst aktu:	D20010508L.pdf
Tekst ogłoszony:	D20010508.pdf
Tekst ujednolicony:	D20010508Lj.pdf
Status aktu prawnego:	akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia:	2001-05-21
Data wydania:	2000-06-30
Data wejścia w życie:	2001-08-22
Data obowiązywania:	2001-08-22
Organ wydający:	SEJM
Organ zobowiązany:	PREZ. RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW

Przebieg procesu legislacyjnego

Akty zmienione (8)

Akty uchylone (9)

Akty uznane za uchylone (118)

Odesłania (5)

Akty wykonawcze (179)

Orzeczenie TK (2)

Informacja o tekście jednolitym (3)

Akty zmieniające (22)

Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117

Dziennik Ustaw / 2003 / 119 / poz. 1117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

Tekst ogłoszony:	D20031117.pdf
Tekst ujednolicony:	D20031117Lj.pdf
Status aktu prawnego:	wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia:	2003-07-09
Data wydania:	2003-06-13
Data wygaśnięcia:	2013-11-29
Uwagi:	Tekst jednolity nie obejmuje art. 311-314 ustawy Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508
Organ wydający:	MARSZAŁEK SEJMU

Podstawa prawna (1)

Podstawa prawna z art. (1)

Tekst jednolity dla aktu (1)

Dz.U. 2020 poz. 286

Dziennik Ustaw / 2020 / poz. 286

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

Tekst aktu:	D20200286L.pdf
Tekst ogłoszony:	D20200286.pdf
Status aktu prawnego:	obowiązujący
Data ogłoszenia:	2020-02-21
Data wydania:	2020-01-28
Data stanu prawnego:	2020-01-23
Organ wydający:	MARSZAŁEK SEJMU

Podstawa prawna (1)

Podstawa prawna z art. (1)

Tekst jednolity dla aktu (1)

Dyrektywy europejskie (4)

Pozostałe źródła prawa własności intelektualnej:

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. 2018 poz. 1293)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402, z późniejszymi zmianami Dz.U. 2019 poz. 2134)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późniejszymi zmianami Dz.U. 2020 poz. 85)



Przedmiot prawa autorskiego





Art. 1.

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. **W szczególności** przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
4) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

2. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.







Utwór jest:

- rezultatem pracy człowieka
- przejawem działalności twórczej (oryginalność)
- o indywidualnym charakterze
- ustalony w dowolnej postaci

Art. 2.

1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.
3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.
5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Art. 4.

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.

Art. 8.

1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.



współtwórcy





Art. 9.

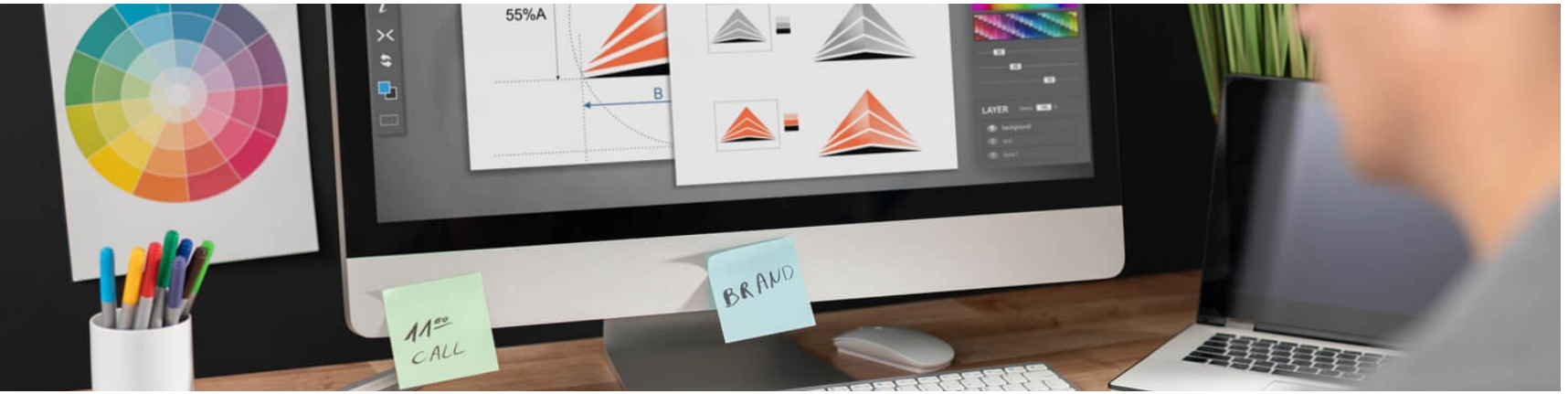
1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.
2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.
3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

Art. 9.

4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.
5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.



twórczość w pracy?





ahe

puw ckp

Art. 12.

1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu prze-znaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Art. 13.

Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

Art. 14.

1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.
2. Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.



Student
=
twórca





Art. 15a.

Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu
pracy dyplomowej studenta.
Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.







Chcesz wiedzieć więcej?

Sięgnij po:

- Ustawy wskazane w prezentacji.
- J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, 2008 i późniejsze wydania.
- J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, 2021.
- T. Sieniow, W. Włodarczyk. Własność intelektualna na rzecz Państwa Prawa, 2009.

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi

puw × ckp

Dziękuję za uwagę!